南平市市场监督管理局
行政处罚决定书

南市监处罚字〔2024〕2号

当事人：南平市建阳区玖合房地产开发有限公司，统一社会信用代码：91350784MA352DHYXF，类型：有限责任公司（法人独资），注册资本：壹仟万元整，成立日期：2020年11月16日，营业期限：2020年11月16日至2070年11月15日，住所：南平市建阳区朱熹大道111号御景湾8幢15号店，经营范围：房地产开发经营（详见复印件）。

2023年2月1日，本局执法人员根据南平市公安局城关派出所情况说明：当事人在售房过程中存在虚假报价的行为线索，依法对位于南平市建阳区朱熹大道111号御景湾8幢15号店面，玖合房地产开发有限公司的房地产项目“碧桂园 熹悦里”售楼中心现场进行检查。在检查中发现当事人在现场销售商品房的过程中未按照规定明码标价，其行为涉嫌违反《中华人民共和国价格法》和《商品房销售明码标价规定》有关规定。为进一步查清违法事实，依据《市场监督管理行政处罚程序规定》第十八条规定，经局分管领导批准，当日予以立案调查。

经查实，当事人于2020年11月16日获得营业执照，按照营业执照核准的经营范围开展经营活动。“碧桂园 熹悦里”属当事人规划、开发、销售的房地产项目，从2021年5月至2022年12月，当事人前后10次陆续获得商品房预售许可证并进行销售，在售的商品房源套数共计712套，分别为第2021012号，对应销售的项目名称为：碧桂园熹悦里17#、18#楼，住宅套数142套；第2021024号，对应销售的项目名称为：碧桂园熹悦里1#、19#、22#楼，住宅套数108套；第2021031

号，对应销售的项目名称为碧桂园熹悦里2#、3#、5#、8#、9#、16#、20#、21#楼，住宅套数281套；第2021037号，对应销售的项目名称为碧桂园熹悦里13#、23#楼，住宅套数31套；第2022008号，对应销售的项目名称为碧桂园熹悦里地下室，无住宅；第2022012号，对应销售的项目名称为碧桂园熹悦里15#楼，住宅套数70套；第2022021号，对应销售的项目名称为碧桂园熹悦里12#楼，住宅套数16套；第2022024号，对应销售的项目名称为碧桂园熹悦里10#楼，住宅套数16套；第2022027号，对应销售的项目名称为碧桂园熹悦里11#楼，住宅套数16套；第2022028号，对应销售的项目名称为碧桂园熹悦里6#、7#楼，住宅套数32套。

案发当日，当事人未在售楼中心现场的醒目位置公开摆放“碧桂园 熹悦里”商品房价目表信息,而是将“碧桂园 熹悦里”的商品房销售价目表摆放在售楼大厅前台的背侧即通往行政办公区财务室一端的拐角处(该位置在售楼中心大厅现场无法查看)。所摆放的1#、3#、5#、9#、19#、20#商品房销售价目表和13#、15#、16#、17#、18#商品房销售价目表上标示224套商品房的“楼层单元号、销售面积（平方米）、套内面积、公摊面积、销售价格（元/平方）、总金额（元）”名称栏目及对应具体内容；价目表上标示的“销售状态”名称栏目对应的内容项全部为空，且未标示出已售的116套商品房、未售的108套商品房的销售状态内容；在该价目表上也未标示出商品房的“层高”、已售商品房的“实际成交价格”等与商品房价格相关的信息以及价格主管部门投诉举报电话。

据统计，当事人已取得商品房预售许可证的在售商品房共计712套，但案发当日现场摆放商品房价目信息的套数仅

224套，现场未见价目信息商品房套数为488套。据查，未见价目信息的488套商品房中，有64套商品房属已取得预售许可证应当公示但未作公示推售的情形，该64套商品房预售许可证号、对应的许可证楼栋、商品房住宅套数、取得预售许可证时间分别为：第2022024号，对应碧桂园熹悦里10#楼，套数16套，获证时间2022年10月12日；第2022027号，对应碧桂园熹悦里11#楼，套数16套，获证时间2022年11月11日；第2022028号，对应销售碧桂园熹悦里6#、7#楼，套数32套，获证时间2022年12月7日。现场检查时未见公开信息的488套商品房中另有424套为当事人已售出的商品房，其对应的价目表因商品房已售出，在案发之前已作下架处理。已下架的价目表在下架前所摆放的位置同为售楼大厅前台的背侧即通往行政办公区财务室一端的拐角处，未在售楼中心现场的醒目位置摆放，价目表中的内容同样也未标示出商品房的层高、销售状态、已售商品房的实际成交价等与商品房价格相关的信息以及价格主管部门投诉举报电话。

根据案发当日现场摆放的224套商品房价目表，以及价目表已作下架处理的424套已售商品房计算，当事人实际作出价目公示的商品房套数为648套。另根据查实的当事人已售房源销售信息，截至案发当日，当事人已售的商品房套数为540套，扣除424套价目表已作下架处理的已售商品房，还有116套属于在案发现场摆放的224套商品房价目表中已售但未标示出已售状态的商品房。

当事人在售楼现场公示的商品房价目表虽有标出在售商品房的“楼层单元号、销售面积（平方米）、套内面积、公摊面积、销售价格（元/平方）、总金额（元）”项目信息，但是按照《商品房销售明码标价规定》第三条“本规定所称明码标价，是

指商品房经营者在销售商品房时按照本规定的要求公开标示商品房价格、相关收费以及影响商品房价格的其他因素”以及《商品房销售明码标价规定》第六条、第七条、第九条、第十条、第十二条之规定，当事人在售楼现场公示的商品房价目表存在以下违反《商品房销售明码标价规定》，不按照规定的内容和方式明码标价的具体情形：

1. 当事人未将已取得商品房预售许可证的64套商品房的房源及价目信息进行公示的行为违反了《商品房销售明码标价规定》第九条“对取得预售许可或者办理现房销售备案的房地产开发项目，商品房经营者要在规定时间内一次性公开全部销售房源”之规定，不符合《南平市住房和城乡建设局关于进一步规范新建商品房销售行为的通知》（南建房〔2022〕2号）第二条规范商品房预售行为管理第（三）项 “对已取得预售许可的商品房项目，预售人应当在取得商品房预售许可之日起10内一次性公开全部预售房源”的要求。

2. 当事人未在价目表上标示出已公开的648套商品房的“层高、商品房销售状态”的行为违反了《商品房销售明码标价规定》第十条“商品房经营者应当明确标示以下与商品房价格密切相关的因素”之第（三）项“当期销售的房源情况以及每套商品房的销售状态、房号、楼层、户型、层高、建筑面积、套内建筑面积和分摊的共有建筑面积”之规定，其中未标示已售的540套商品房实际成交价格的行为违反了《商品房销售明码标价规定》第十二条“对已销售的房源，商品房经营者应当予以明确标示。如果同时标示价格的，应当标示所有已销售房源的实际成交价格”之规定。

3. 当事人未在售楼现场醒目位置摆放价目表、未标示价格主管部门投诉举报电话的行为违反了《商品房销售明码标价规定》第六条“商品房经营者应当在商品房交易场所的醒目位置放置标

价牌、价目表或者价格手册……”及第七条“商品房销售明码标价应当做到价目齐全……并标示价格主管部门投诉举报电话”之规定。

当事人以上不按照规定的内容和方式明码标价的商品房合计712套。

上述事实有以下证据证明：

1.现场笔录1份，证实当事人在售楼现场未按照规定的内容和方式明码标价；

2.现场照片，证实当事人对外公示的信息存在缺项（缺少层高、商品房销售状态、价格主管部门投诉举报电话，以及未标示出已售商品房源的实际成交价）等信息；

3.碧桂园熹悦里已售房源目录表一份，证实截至案发当日，当事人销售商品房的实际套数；

4.碧桂园熹悦里商品房备案价格信息表一份，证实当事人未将已获得预售许可证的6#、7#、10#、11#共计64套商品房源公示推售的事实；

5.受委托人询问笔录5份，证实当事人从取得预售许可证以来，在商品房销售过程中未按照规定的要求和方式(未公示已获得预售许可证的64套商品房源、未在售楼现场醒目位置摆放价目表、缺少层高、商品房销售状态、未标示出已售商品房源的实际成交价）进行明码标价；

6.商品房预售许可证复印件、建筑工程施工许可证复印件、建筑工程规划许可证复印件、建筑用地规划许可证复印件等，证实“碧桂园熹悦里”为当事人规划、建设、销售的房地产项目，证实获得预售许可证的在售商品房源实际套数；

7.营业执照复印件1份，证实当事人合法主体资格；

8.委托授权书及受委托人身份证复印件3份，证实受委托人的身份以及委托权限。

综上，当事人的行为违反了《中华人民共和国价格法》第十三条第一款“经营者销售、收购商品和提供服务，应当按照政府价格主管部门的规定明码标价，注明商品的品名、产地、规格、等级、计价单位、价格或者服务的项目、收费标准等有关情况”之规定，构成《价格违法行为行政处罚规定》第十三条第（二）项不按照规定的内容和方式明码标价的行为。

参照中华人民共和国国家发展和改革委员会《关于商品房销售明码标价有关问题的复函》“商品房不具有可复制性和可替代性，即使同一楼盘、面积、结构、楼层、朝向等也不同，每套商品房的标价行为是独立的价格行为”的意见，以及《关于商品房明码标价检查查出问题处理意见的函》“对未按规定内容实行一套一标的在售商品房源实际套数，按每套进行处罚”的意见，对当事人的处罚应以未按照规定的内容和方式明码标价的在售商品房实际套数（712套）独立计算。

2023年11月27日，本局执法人员将行政处罚告知书（南市监罚告〔2023〕1116号）送达当事人。在规定期限内，当事人申请要求举行听证。2024年3月28日，本局就当事人涉嫌未按照规定的内容和方式明码标价行为一案公开举行听证会。当事人在听证会上提出以下陈述意见：

一、根据南平市房产交易中心的答复，获得预售许可证的64套商品房只需在推售前进行公示即可。

二、已售商品房标示实际成交价的前提是“同时标示价格”，当事人未对已售商品房进行标价，即不违反相关规定。

三、价目表未摆放在现场醒目位置、未及时更新已售状态、未标示价格主管部门投诉举报电话的行为较为轻微，应当不予处罚。

四、行政机关按照当事人已获预售许可证的712套商品房作出处罚，计算基数错误。

五、行政机关在作出处罚前，应先行提醒、告诫，进行工作指导，不宜直接重罚。

六、要求本局综合考虑，减轻或者免于处罚。

经过听证会，本局认为：

一、南平市住建局《关于进一步规范新建商品房销售行为的通知》（南建房〔2022〕2号）第二点规范商品房预售行为管理之第（三）项“对已取得预售许可的商品房项目，预售人应当在取得商品房预售许可之日起10日内一次性公开全部预售房源”。当事人未将已取得商品房预售许可证的64套商品房的房源及价目信息进行公示的行为违反了《商品房销售明码标价规定》第九条之规定。

二、根据检查情况，当事人在价目上对商品房均标示了价格，但未标示已售商品房的实际成交价，其行为违反了《商品房销售明码标价规定》第十二条之规定。

三、当事人未将制作的价目表摆放在售楼中心的醒目位置，未在价目表上标示价格主管部门投诉举报电话，其行为违反了《商品房销售明码标价规定》第六条、第七条之规定，该行为未列入福建省市场监管领域行政执法材料四张清单（2022版）不予处罚项目，且根据南平市公安局城关派出所出具的情况说明当事人因虚假报价与客户产生纠纷，当事人的违法行为已造成危害后果，不属于轻微违法行为的情形。

四、本局参照国家发改委《关于商品房明码标价检查查出问题处理意见的函》，对于不按规定的内容和方式明码标价的……，根据未按规定内容实行一套一标的在售房源实际套数进行处罚，本局对当事人按照712套计罚，计算基数不存在错误。

五、本局依据《中华人民共和国价格法》对当事人进行定性处罚，该法没有规定进行提醒和告诫的前置条件，且根据《关于开展商品房销售明码标价专项检查的通知》，对商品房销售明码标价违法行为，要求依法严厉处罚。

六、本局在拟作出行政处罚前，充分考虑当事人因房地产市场低迷、经济下行造成的经营危机等因素，鉴于当事人在调查过程中积极配合，本局已依照《中华人民共和国价格法》等相关法律，并参照《福建省市场监督管理局关于行政处罚裁量权的适用规则》第七条“从轻行政处罚……罚款的数额应当为从最低限到最高限这一幅度中较低的30%部分”之规定，对当事人的违法行为按照最低限到最高限这一幅度中的10%从轻处罚。

综上，本局已对当事人作出从轻处罚的建议，对当事人提出的其他陈述意见不予采纳。

《商品房销售明码标价的规定》第十六条规定“商品房经营者不按照本规定明码标价和公示收费，或者利用标价形式和价格手段进行价格欺诈的，由县级以上各级人民政府价格主管部门依据《中华人民共和国价格法》《价格违法行为行政处罚规定》等法律、法规和规章实施行政处罚”。

依据《中华人民共和国价格法》第四十二条和《价格违法行为行政处罚规定》第十三条之规定，鉴于当事人在案件调查期间积极配合执法机关调查取证工作，如实陈述违法事实并主动提供证据材料，属《中华人民共和国行政处罚法》从轻处罚的情形。本局现责令当事人改正不按照规定的内容和方式明码标价的违法行为，并决定对当事人作如下处罚：每套商品房处以500元罚款，712套商品房共计罚款356000元（商品房套数712套×500元/套）。

依据《中华人民共和国行政处罚法》第六十七条第三款的规定，当事人应当自收到本处罚决定书之日起十五日内，按照福建省政府非税收入缴款通知书的缴款渠道（代收银行网点、手机银行、网上银行、支付宝、微信等）缴纳罚没款。到期不缴纳罚没款的，依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条的规定，本局将每日按罚款数额的百分之三加处罚款，并依法申请人民法

院强制执行。

如不服本行政处罚决定，当事人可以在收到本行政处罚决定书之日起六十日内向南平市人民政府申请行政复议。

南平市市场监督管理局

2025年11月[illegible]日

（市场监督管理部门将依法向社会公开行政处罚决定信息）

本文书一式二份，一份送达，一份归档。